

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1730

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הרחבת הקלה לרוכשים דירה מקבלן), התשפ"ג–

2023

תיקון סעיף 9 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 9(ג1)(2)(ב1), בכל מקום, אחרי "קבוצת רכישה" או "קבוצת הרכישה" יבוא "או מקבלן".

דברי הסבר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963, אדם הרוכש דירה שניה מחויב במס רכישה. לעומת זאת, מי שרכש את דירתו הראשונה בקבוצת רכישה, במידה ובניית הדירה טרם הושלמה, מקבל הרוכש פטור מתשלום מס הרכישה, אם רכש דירה נוספת. רק אחרי השלמת בניית הדירה הראשונה, עליו לקבל החלטה בתוך שנה אם להישאר עם שתי הדירות ולשלם מס, או למכור אחת מהן. ההיגיון מאחורי הפטור בקבוצת רכישה הוא ברור: לא פעם קורה שאזרח רוכש דירה בקבוצת רכישה, והבנייה מתארכת שנים רבות. לפעמים אפילו עשר או עשרים שנה. אין שום סיבה לחייב אותו במס רכישה על דירה שטרם יכול לדור בה.

פניות שהגיעו אלינו מלמדות שיש אפליה בפטור הקיים בחוק. משום שגם אזרחים שרכשו מקבלן עלולים להיתקע בלי דירה ומוצאים עצמם לא פעם מתעכבים בבניית הדירה שנים רבות מסיבות שונות ומגוונות והם אינם זכאים לפטור, הם נדרשים לשלם מס רכישה מלא גם אם דירתם הראשונה שנרכשה מקבלן – טרם נבנתה.

לפיכך, מוצע לעשות צדק ולהסדיר פער זה, כך שגם אדם הרוכש דירה ראשונה מקבלן לא ישלם מס רכישה עבור רכישת דירה שניה, אם וכאשר דירתו הראשונה לא נמסרה לידי, כפי שקובע החוק לגבי רוכש בקבוצת רכישה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת ישראל אייכלר ומיכאל מלכיאלי (פ/23/2100) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/834).

הצעת החוק זהה לפ/24/834 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.